

1000847-09.2022.8.26.0553

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Promoção / Ascensão

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... ter envolvimento em ocorrências policiais de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, condutas gravosas de desrespeito à lei e a ordem pública - Desrespeito à regra do Edital Item 6.4: Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral e Item 6.18: Possuidor de comportamento que possa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Juizado Especial Cível

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000847-09.2022.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000847-09.2022.8.26.0553

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Promoção / Ascensão

Requerente:

Marcos Roberto Prado

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei 12.153/2009.

Fundamento e Decido.

Requerer o autor, em apertada síntese, que sejam considerados os períodos de licenças para tratamento da saúde como de efetivo exercício para o fim de participação no concurso de promoção, com a inclusão definitiva do Autor na lista de classificação, do processo de Promoção por Antiquidade de 2020, sob o Edital CP Nº 007 DE 18-11-2021 - AEVP, bem como o seu direito à promoção ao nível VI uma vez

que já encerrado o concurso. Postulou, ainda, o pagamento desde a época em que deveria efetivamente ser promovido, bem como a reparação pelos danos morais sofridos.

Conheço diretamente do pedido, uma vez que o deslinde da controvérsia está a depender exclusivamente da aplicação do direito aos fatos já positivados nos autos.

Em relação aos pedidos de inclusão definitiva do Autor na lista de classificação, bem como o seu direito à promoção ao nível VI, diante do encerramento do concurso, evidente a impossibilidade de retorno ao statu quo ante, para alcançar fatos já consumados, cujos efeitos o tempo exauriu.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Concurso público. Nulidade de exclusão do candidato. Sentença que julgou a demanda improcedente reconhecendo a legalidade do exame psicológico. Concurso de 2017 já encerrado. Teoria do fato consumado. Impossibilidade de reparação do direito violado. Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1037963-65.2020.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO - Professor de educação básica II - professores que tiveram inscrição em concurso para promoção por mérito indeferida por falta do requisito assiduidade - Pretensão à participação no Processo de Avaliação para fins de promoção, instituída pela Lei Complementar nº 1.097/09 e regulamentada pelo Decreto nº 55.217/09 - alegação que as faltas justificadas e período de licença prêmio não podem ser consideradas como ausências para tal fim - previsão expressa em decreto - segurança extinta pela perda de objeto por falta de interesse recursal, eis que finalizado o concurso de promoção de 2011 extinção mantida - recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0021997-94.2011.8.26.0053; Relator (a): Franklin Nogueira; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2012; Data de Registro: 10/10/2012).

Consequentemente, restou igualmente prejudicado o pedido de pagamento retroativo, o qual pressupunha o acolhimento do pedido de promoção do autor.

Logo, em relação aos sobreditos pedidos, reconheço a perda do objeto da ação.

Por fim, passo a análise do pedido de dano moral, o qual, segundo a inicial, decorreria do fato do autor, apesar de ter preenchido todos os requisitos do edital para o concurso, teve por obstado seu legítimo direito de participar do certame, face a desconsideração dos dias de licenças médicas.

Não se nega a frustração em ser eliminado em um concurso público, notadamente quando essa eliminação é passível de ser revertida em ação judicial.

Todavia, trata-se de dissabor inerente ao convívio social e ao recorrente e esperado conflito de interesses entre Administração Pública e seus servidores.

No caso em exame, a Administração, interpretando os atos normativos pertinentes, e dentro de sua autonomia administrativa, reputou que o tempo de licença saúde não deveria ser considerado como efetivo exercício para fins de participação no concurso. Ainda que esse posicionamento não venha a ser confirmado pelo Poder Judiciário, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral.

Daí que, para que tivesse o autor direito a eventual indenização por danos morais,

deveria ter comprovado que essa eliminação atingiu seu patrimônio jurídico moral de forma relevante e expressiva, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, confira-se:

CONCURSO PÚBLICO Agente de Segurança Penitenciária - Exame médico - Eliminação - Ação judicial - Reversão - Danos morais - Violação à personalidade - Não demonstração - Indenização - Impossibilidade: - Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.(TJSP; Apelação Cível 1017453-40.2021.8.26.0071; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

APELAÇÃO - Concurso Público - SOLDADO PM 2ª CLASSE - POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - Reprovação na fase de investigação social pelos seguintes motivos: por ter envolvimento em ocorrências policiais de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, condutas gravosas de desrespeito à lei e a ordem pública - Desrespeito à regra do Edital Item 6.4: Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral e Item 6.18: Possuidor de comportamento que possa comprometer a função de segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo,- Pretensão de afastar sua inaptidão - Impossibilidade - Graves fatos que evidenciam a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo almejado - Não atendimento aos requisitos de idoneidade moral, conduta ilibada, reputação e procedimento social irrepreensível - Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos de julgamento, em respeito aos princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público - Precedentes deste Câmara - DANO MORAL - Não ocorrência - A exclusão no concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, de modo que não enseja a caracterização de um dano moral - Honorários recursais fixados - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1042730-15.2021.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022)

Por tudo o quanto exposto, em relação ao pedido de danos morais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e, por consequência, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em relação aos demais pedidos, Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 486, VI, do Código de Processo Civil (perda do objeto).

Sem condenação sucumbencial, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e determinações judiciais.

P. I.C.

Santo Anastacio, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA